

1508904-33.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... conhecia Vanderlei. Entenderam pelo tráfico em razão de Vanderlei ser conhecido pelo tráfico, pela respectiva informação no mesmo dia, além do local e do modo que a droga foi localizada e dos "sacólés".

A testemunha Policial Civil Paulo relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha anterior. Afirmou que já fazia um mês que estava ocorrendo o tráfico no local e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508904-33.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508904-33.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196509/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 26242127 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2196509 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO COUTINHO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

VANDERLEI COUTINHO JUNIOR e DIOGO COUTINHO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de julho de 2022, por volta das 12h30min, na Rua João Moia, n.º 100, Jardim Maria Luiza IV, Jaú-SP, agindo em concurso e com unidade de propósitos, guardavam, para fins de tráfico, um total de 8,92 gramas da droga conhecida como crack, sem autorização.

Notificados (fls. 217 - Diogo e 219 - Vanderlei), os acusados apresentaram defesa prévia à fl. 227.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2022 (fls. 231/233) e os réus foram citados (fls. 259 - Diogo e 264 - Vanderlei).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogados os

réus.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos acusados pelo delito de uso compartilhado, consoante o art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa dos acusados, por sua vez, requereu a absolvição pela violação de domicílio e falta de provas e, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação e teceu ponderações acerca da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1/6), boletim de ocorrência de fls. 12/14, do auto de exibição e apreensão de fl. 17, do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 18, fotografias de fls. 76/78, laudo definitivo de drogas (fls. 147/150), laudo pericial de fls. 151/156, além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

Contudo, não restou comprovada a destinação comercial da droga apreendida.

A testemunha Policial Civil Guilherme afirmou que o Policial Paulo recebeu uma ligação na delegacia informando que os réus estariam picando droga no local dos fatos. Dirigindo-se para lá, identificaram-se como policiais, e o dono do local indicou onde os réus estavam. Lá, encontraram ambos os acusados; Diogo estava com 03 porções de crack no bolso, e Vanderlei estava próximo a uma outra porção de crack, além de dinheiro. Pelo que pareceu, os réus utilizavam o local para venda de droga; não era uma residência. Tem um indivíduo que mora num cômodo, mas a parte que os réus foram localizados era de livre acesso. O indivíduo que seria o proprietário estava na frente e autorizou a entrada dos policiais, dizendo que os réus estavam no fundo. Não se recorda o nome desse proprietário. Diogo disse que era usuário e Vanderlei que o dinheiro era fruto de um serviço na penitenciária. Na casa havia duas usuárias de crack, e estavam no mesmo cômodo. Elas estavam sob efeito de drogas e não foi possível conversar com elas. Foram apreendidos "sacolés"/"saquinhos de geladinho", que estavam numa cômoda ao lado da cama onde foi localizada droga. Não conhecia os réus, mas o Policial Paulo afirmou que conhecia Vanderlei. Entenderam pelo tráfico em razão de Vanderlei ser conhecido pelo tráfico, pela respectiva informação no mesmo dia, além do local e do modo que a droga foi localizada e dos "sacolés".

A testemunha Policial Civil Paulo relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha anterior. Afirmou que já fazia um mês que estava ocorrendo o tráfico no local e já haviam realizado diligências para identificar o lugar. O proprietário do local, vulgo "Jacaré", não foi ouvido porque parecia "transtornado", sendo de conhecimento ser usuário de crack. "Jacaré" não informou se os réus praticavam tráfico no local. Não sabe o funcionamento do local, notadamente se "Jacaré" paga aluguel para que Vanderlei lá morasse. Pelo que se recorda, apenas havia colchão na parte da frente, onde "Jacaré" mora.

O réu Vanderlei, ao ser interrogado, afirmou que é usuário, e não traficante. Falou que foi convidado por "Jacaré" para ser borracheiro na casa dele. Entende que foi uma armação deste de ter chamado a polícia, pois havia entregado dinheiro a ele, e este não quis devolver. Entregou o dinheiro a ele porque a ideia eram montar uma borracharia, o que não ocorreu. Afirmou que é usuário de crack. Não morava no local, nem seu filho. A droga localizada era para consumo. As mulheres que estavam no local eram "namoradas" deles.

Interrogado, o réu Diogo afirmou que estava com crack, mas era para seu consumo.

Vanderlei, seu pai, também era usuário, e não traficante. Encontrou seu pai no local dos fatos, porque seu pai conhecia o dono. Seu pai morava lá há 03 dias.

Havia duas mulheres no local, e com uma delas tinha relação.

Preliminarmente, refuto a tese de ilicitude das provas em razão da violação de domicílio. Conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, houve autorização do proprietário/morador, responsável também pela denúncia, para que entrassem no imóvel. Além disso, em que pesem as considerações do réu Diogo, o próprio acusado Vanderlei confirmou em juízo que não morava no local em que ocorreu

a apreensão. Ainda, mencionou a pessoa de nome "Jacaré" como proprietário do imóvel, mesma alcunha citada pelos policiais, o que torna crível a versão de que havia o consentimento para a diligência em questão.

Assim, não há qualquer prova no sentido de que os réus moravam no imóvel ou o alugava. Conforme previsão do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o consentimento do morador é exceção à inviolabilidade de domicílio e, por isso, não há que se falar na ilegalidade como pleiteado.

No mérito, diante das provas coligidas, o conjunto probatório não confere a certeza necessária acerca do intuito de comercialização por parte dos acusados.

Os elementos colhidos durante o processo convergem para a desclassificação da imputação de tráfico para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. A quantidade de droga apreendida em poder dos acusados não é suficiente para caracterizar o comércio por si só. Isso porque, conforme laudo de fls. 147/150, a quantidade líquida de droga apreendida é de 0,92g. Além disso, os policiais não presenciaram qualquer fato que relacionasse a apreensão dos entorpecentes ao tráfico.

Embora relevante o depoimento das autoridades policiais responsáveis pelas diligências, não há elementos que conferem a certeza necessária de que os acusados estavam guardando a droga para fins de tráfico. Os sacos plásticos encontrados em poder dos réus, em que pese se revelem como indícios suficientes para instauração e continuidade do processo penal, não o são para a condenação.

Soma-se a isso o fato de que os acusados permaneceram uníssomos no sentido de que a droga era para o uso de ambos. Tanto na fase extrajudicial (fls. 10 e 11) como em juízo, mantiveram versões semelhantes. Também não foram vistos vendendo ou comercializando, de alguma forma, os entorpecentes.

Assim, diante da ausência de elementos concretos que comprovem o comércio de entorpecentes pelos réus e a veemente negativa, não é possível a condenação conforme requerido na exordial acusatória.

Da mesma forma, malgrado as alegações do ilustre representante do Parquet, não há provas concretas de que os acusados ofereceram as drogas às mulheres que estavam no imóvel. Isso porque conforme as palavras do policial Guilherme, estavam sob efeito de drogas e não foi possível conversar com elas. Também não houve a oitiva de outras pessoas que pudessem confirmar o delito. Diante disso, são insuficientes os elementos coligidos para condenação pelo art. 33, §3º, da Lei 11.343/06.

Todavia, restou comprovada a propriedade dos entorpecentes e houve a confissão dos acusados do sentido de que compraram a droga para seu uso, conduta que se subsume ao porte de droga para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas. Por isso, havendo dúvida relevante sobre a finalidade da droga apreendida, deve ser operada a desclassificação em razão do princípio *in dubio pro reo*.

Na dosagem da pena, verifico que o réu VANDERLEI é reincidente não específico [0004388-54.2016.8.26.0302 (0003215-13.2017.8.26.0026) (fls. 191/192); 1500003-32.2020.8.26.0598 (0004784-44.2020.8.26.0026) (fl. 192); 0009392-38.2017.8.26.0302 (0006888-77.2018.8.26.0026) (fls. 192/193); 0024634-13.2012.8.26.0302 (0009236-05.2017.8.26.0026) (fl. 193)] e ostenta maus antecedentes [0000060-52.2014.8.26.0302 (fls. 193/194); 0000079-92.2013.8.26.0302 (fl. 194); 0014529-11.2011.8.26.0302 (fl. 196)]. Assim, em que pese a natureza nociva da droga, considero a confissão do acusado (art. 65, III, "d", do CP), fixando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 04 (quatro) meses (art. 28, II, e §§ 4º, da Lei de Drogas), sem prejuízo da regra do §6º, em sede de execução. A pena de advertência, em razão dos antecedentes do acusado, não é suficiente para a suficiente e eficaz punição no caso em tela.

Quanto ao réu DIOGO, trata-se de réu primário, relativamente menor (art. 65, I, do CP) e confesso (art. 65, III, "d", do CP), de forma que entendo suficiente a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 (um) mês (art. 28, II, e §§ 4º, da Lei de Drogas), sem prejuízo da regra do §6º, em sede de execução.

Considero, ainda, a nocividade da droga em questão, não sendo suficiente a pena de advertência para repreensão.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida em face de VANDERLEI COUTINHO JUNIOR e DIOGO COUTINHO, qualificados nos autos, para DESCLASSIFICAR a imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e CONDENÁ-LOS no

art. 28, II, do mesmo diploma normativo, aplicando desde já, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses e 01 (um) mês, respectivamente. Considerando o tempo pelos quais os réus ficaram presos provisoriamente por este processo (prisão em flagrante em 20/07/2022, convertida em preventiva por decisão de fls. 119/123 em 21 de julho de 2022), reconheço o cumprimento da pena imposta, caso não haja recurso pelo Ministério Público. Por isso, expeça-se, de imediato, alvarás de soltura clausulado.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA